

प्रतिवेद्य

भारत के उच्चतम न्यायालय
दांडिक अपीलिय अधिकारिता

दांडिक अपील कं. 1030/2023

मनोज कुमार सोनी अपीलकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी

साथ में

दांडिक अपील क. 1458/2023

कल्लू उर्फ हबीब अपीलकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता।

1. ये दांडिक अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ (इसके पश्चात्, "उच्च न्यायालय") के एक ही निर्णय और आदेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को चुनौती देती हैं, जिसके द्वारा दांडिक अपील कं. 10474/2019 और दांडिक अपील कं. 10549/2019 [(अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता (इसके पश्चात् "दं.प्र.सं. ")]

की धारा 374(2)}के अधीन क्रमशः मनोज कुमार सोनी (इसके पश्चात्, 'मनोज') और कल्लू उर्फ हबीब (इसके पश्चात् , 'कल्लू') के द्वारा की गई अपीलें खारिज कर दी गई थीं। जबकि मनोज ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके पश्चात्, 'भा.दं.सं.') की धारा 411 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि और तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपये के जुर्माने और व्यतिक्रम में तीन महीने की सजा को चुनौती दी, कल्लू ने भा.दं.सं. की धारा 120—ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि और दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपये के जुर्माने और व्यतिक्रम में तीन महीने की सजा को चुनौती दी ।

2. कुल मिलाकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (इसके पश्चात् , 'विचारण न्यायालय') के एक ही निर्णय दिनांक 28 नवंबर, 2019 के अनुसार पांचों आरोपीगणों को भा.दं.सं के अधीन दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय की पुष्टि करने के बाद, सभी आरोपीगण ने 12 अक्टूबर, 2022 के एक ही निर्णय को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं (इसके पश्चात् , 'एस.एल.पी.') प्रस्तुत कीं। तीनों आरोपीगणों, अर्थात्, सुलेमान, आरिफ और जयहिंद की 'एस.एल.पी.' खारिज कर दी गई और उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया । हालाँकि, शेष दो आरोपी, मनोज और कल्लू द्वारा प्रस्तुत की गई 'एस.एल. पी.' पर क्रमशः 06 अप्रैल, 2023 और 11 अप्रैल, 2023 को नोटिस जारी किया था।

3. इन दोनों अपीलों पर अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई हुई। तथापि, एक ही निर्णय पर विवाद होने के कारण, यह न्यायालय इन दोनों अपीलों का निपटारा इस समान निर्णय के द्वारा करने का प्रस्ताव करता है।

4. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि 14, अप्रैल, 2010 को दोपहर लगभग 1:30 बजे एक शिकायत असा-18 (इसके पश्चात् , 'शिकायतकर्ता') द्वारा दर्ज कराई गई थी, जब शिकायतकर्ता उसके घर में थी, चार लोगों ने दरवाजे की घंटी बजाई। जब उसके

नौकर असा-8 ने दरवाजा खोला, तो पिस्तौल से लैस सभी चार व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस आए। उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके नौकर के हाथ-पैर बांध दिए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और लॉकर की चाबियां लेकर शिकायतकर्ता से चांदी और सोने के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने लगे। आरोपीगण भागने से पहले दोपहर 2:30 बजे तक शिकायतकर्ता के आवास पर रहे। शिकायत के आधार पर, चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 394 के अधीन प्र.सू.प्र. लगभग 4:30 बजे शाम दर्ज किया गया और बाद में उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

5. अन्वेषण अधिकारी (इसके पश्चात् "अ.अ.") द्वारा प्र.सू.प्र. का अन्वेषण किया गया था। मनोज के विरुद्ध विशिष्ट आरोप यह हैं कि चुराए गए आभूषण (इसके पश्चात् , 'वस्तुओं') कथित तौर पर उसे बेचे गए थे और यह जानते हुए भी कि सह-अभियुक्तों ने उसे चोरी की वस्तुओं बेची थी, फिर भी उसने बेईमानी से इसे प्राप्त करना और अपने पास रखना चुना। परिणामस्वरूप, उसे 9 मई, 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, अन्वेषण अधिकारी द्वारा ये वस्तुएं दो अलग-अलग दिनों में — 9 मई, 2010 और 21 मई, 2010 को बरामद कर लिया गया। जबकि 9 मई, 2010 के जप्ती ज्ञापन पर जप्ती के साक्षीगण असा-16 और असा-5 के हस्ताक्षर हैं, जबकि 21 मई, 2010 के जप्ती ज्ञापन पर जप्ती के साक्षीगण असा-11 और असा-6 के हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार, असा-19, द्वारा 15 जुलाई, 2010 को शिनाख्त कार्यवाही आयोजित की गई थी। कल्लू, शिकायतकर्ता के पूर्व ड्राइवर, के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ षड़यंत्र में शामिल होने से संबंधित होने का विशिष्ट आरोप हैं। उसके विरुद्ध आरोप यह है कि उसने उनके साथ जानकारी साझा की, यह प्रकट करते हुये कि शिकायतकर्ता के आवास में पर्याप्त मात्रा में धन और मूल्यवान आभूषण थे, साथ ही उन्हें पता था कि वह अकेली रहती थी; इसके बाद कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर पर लूट की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।

6. अन्वेषण पूरा होने पर, मनोज और कल्लू सहित आरोपीगण के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था। सभी अभियुक्तों पर जिन अपराधों का आरोप

लगाया गया था, वे इस प्रकार हैं:

जयहिंद	भा.दं.सं. की धाराएं 450, 394, 397, और आयुध अधिनियम, 1959 ('आयुध अधिनियम', इसके पश्चात्) धारा 25 (1-ख),
आरिफ	भा.दं.सं. की धाराएं 450, 394, 397, और धारा 25 (1-ख), आयुध अधिनियम
सुलेमान	भा.दं.सं. की धाराएं 450, 394, 397,
कल्लू	भा.दं.सं. की धारा 120-ख
मनोज	भा.दं.सं. की धारा 411

उपार्षित होने पर, आरोप तय किए गए और मनोज और कल्लू सहित आरोपीयों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किये जाने की मांग की।

7. शिकायतकर्ता की साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद चार आरोपियों में से सुलेमान, आरिफ और जयहिंद को शिकायतकर्ता ने विधिवत पहचान लिया था, लेकिन चौथे आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी। जांच के दौरान, यह पता चला कि चौथा आरोपी नाबालिग था और बाद में मामले को आगे की कार्यवाही के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया गया। जहां तक कल्लू और मनोज का प्रश्न है, वे घटना के दौरान शिकायतकर्ता के घर पर मौजूद नहीं थे और अन्वेषण के बाद के प्रक्रम में उन्हें गिरफ्तार लिया गया जब यह पता चला कि मनोज ने चोरी की वस्तुएं खरीदी थी और कल्लू षड़यंत्र की योजना बनाने में शामिल था।

8. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी पांचों आरोपीगणों को दोषी ठहराया और निम्नानुसार सजा सुनाई:

जयहिंद और	भा.दं.सं. की धाराएं 450, 397 और आयुध अधिनियम, 1959	कठोर कारावास 5 साल के साथ 1,000 रुपये जुर्माना
-----------	--	--

आरिफ	की धारा 25 (1-ख),	कठोर कारावास 10 साल के साथ 5,000 रुपये जुर्माना कठोर कारावास 1 साल के साथ 1,000 रुपये जुर्माना व्यतिक्रम में – क्रमशः 1 महीना, 3 महीने और 1 महीना
सुलेमान	भा.दं.सं. की धाराएं 450, 397	कठोर कारावास 5 साल के साथ 1,000 रुपये जुर्माना कठोर कारावास 10 साल के साथ 5,000 रुपये जुर्माना व्यतिक्रम में – क्रमशः 1 महीना, और 3 महीने
कल्लू	भा.दं.सं. की धारा 120-ख	कठोर कारावास 10 साल के साथ 5,000 रुपये जुर्माना व्यतिक्रम में – 3 महीने
मनोज	भा.दं.सं. की धारा 411	कठोर कारावास 3 साल के साथ 5,000 रुपये जुर्माना व्यतिक्रम में – 3 महीने

9. विचारण न्यायालय ने, मनोज को दोषी ठहराने में, मुख्य रूप से साक्ष्य के दो भागों पर भरोसा किया: जप्ती ज्ञापन, जिसे कि मनोज के कब्जे से चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी पर तैयार किया गया था और शिनाख्ती ज्ञापन, जिसमें शिकायतकर्ता ने चोरी की गई वस्तुओं की पहचान की थी। विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके पश्चात् “साक्ष्य अधिनियम”) की धारा 114 के अधीन ने इस सीमा तक यह उपधारित किया है कि “चोरी के तुरंत बाद चोरी की वस्तुएं जिस व्यक्ति के पास है वह या तो चोर है या उसने यह जानते हुए भी कि वस्तुएं चोरी हो गयी हैं, उसे प्राप्त किया, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न दे सके।” विचारण न्यायालय के अनुसार, मनोज के मामले में महत्वपूर्ण सम्पुष्टिकारक साक्ष्य का यह तथ्य था कि उसके कब्जे में पायी गई वस्तुएं शिकायतकर्ता की थी और उसके द्वारा सही ढंग से पहचानी गई थी। इसके अतिरिक्त, मनोज इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि चोरी की वस्तुएं उसके कब्जे में कैसे आयी। इन सामूहिक कारकों के परिणामस्वरूप उसे भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया।

10. जहां तक कल्लू का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से आपराधिक षड़यंत्र के लिए उसकी सजा को दो प्रमुख कारकों पर आधारित किया: पहला, पूछताछ के दौरान अपने ज्ञापन कथन दिनांक 12 मई, 2010 में जयहिंद सह-अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जिसमें कहा गया था कि उसने कल्लू को 3,000-00 रुपये चोरी के पैसों में से दिए थे और उसके (कल्लू) के घर/टपरा पर तीन कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल रखी थी; और दूसरा, पूछताछ के दौरान, कल्लू ने स्वयं अपने ज्ञापन कथन में अपने कमरे की अलमारी में 3,000.00 रुपये रखने की बात स्वीकार की थी, जिसे बाद में उसके बताने पर जप्त कर लिया गया। यह मानते हुए कि कल्लू ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ षड़यंत्र की योजना बनाई थी, विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 120-ख के तहत दंडनीय आपराधिक षड़यंत्र का दोषी ठहराया।

11. मनोज और कल्लू द्वारा उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और अपीलें किसी भी गुणों से रहित थीं; इसलिए, उन्हें खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने मनोज की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए, इस निष्कर्ष पर भरोसा किया कि चोरी की गई अधिकांश वस्तुएं उसके कब्जे से बरामद की गईं और उनमें से कुछ को उसने पिघला दिया था। यह ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा वस्तुओं की विधिवत् पहचान की गई थी, उच्च न्यायालय का विचार था कि मनोज ने यह जानते हुए भी कि वस्तुएं चोरी की संपत्ति थीं, बेईमानी से उन्हें अपने पास रख लिया। जबकि कल्लू की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता कल्लू को जानती थी और वह उसके ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और प्रकटीकरण कथन आधार पर उसके घर से 3,000.00 रुपये बरामद किए गए थे।

पक्षकारों के निवेदन

12. मनोज की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निचली न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत दोषसिद्धि अभिलिखित करने में त्रुटि की। दोषसिद्धि को उलटने के लिए उनके द्वारा दी गई मुख्य दलीलें इस प्रकार हैं:

क) सभी चार स्वतंत्र गवाह (असा-5, असा-6, असा-11, और असा -16) जिन्हें मनोज के घर से वस्तुओं की जप्ती/बरामदगी के दौरान उपस्थित दिखाया गया था, पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन के जप्ती के मामले का समर्थन करने में विफल रहे। आश्चर्यजनक रूप से, मामले के इस पहलू को निचली न्यायालय ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया।

ख) वस्तुओं की शिनाख्त कार्यवाही के संचालन के संबंध में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थीं। संपत्ति की जप्ती के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और प्रक्रियात्मक दोष शिकायतकर्ता और असा 19 की गवाही से स्थापित होता है। मनोज के कब्जे से आभूषणों की बरामदगी यह साबित नहीं करती है कि वे शिकायतकर्ता के हैं। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, के अधीन गलत तरीके से उपधारणा की गयी थी क्योंकि शिनाख्त कार्यवाही गंभीर कमियों से ग्रस्त है।

ग) विचारण न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत मनोज का बयान बड़े ही लापरवाहीपूर्वक ढंग से अभिलिखित किया,मानो विधि की कोई औपचारिकता पूरी कर रही हो। यह मनोज के विरुद्ध साक्ष्य में उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति को सामने लाने में बुरी तरह विफल रहा। यह एक अन्य प्रक्रियात्मक कमी है और गंभीर है, जिसने मनोज का विचारण दूषित कर दिया है।

घ) मनोज को उसके और पुलिस के बीच दुश्मनी के कारण मामले में फंसाया गया

है क्योंकि पुलिस “अक्सर (मनोज) को इधर-उधर जाने और आभूषणों का वजन कराने, पहचान आदि के लिए परेशान करती थी”। मनोज का यह बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उसके परीक्षण के अंत में दिया गया जिसे निचली न्यायालयों ने बिना कोई कारण बताए अनदेखा कर दिया था, जो कि बहुत कम तर्कपूर्ण कारण था।

इ) पुलिस और जप्ती के साक्षीगणों की साक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है। अभिलेख में उपलब्ध स्वतंत्र जप्ती गवाहों की अतिरिक्त गवाही की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पुलिस गवाहों की साक्ष्य पर भरोसा किया, कर दिया, जो बाद में पक्षद्रोही हो गए।

13. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत मनोज को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं थी। इसलिए, मनोज की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार की जावे।

14. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों निचली न्यायालयों ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों की गहराई से समीक्षा की और साक्ष्य पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर, अभियोजन साक्षियों की परिसाक्ष्य में कोई भी तात्त्विक विरोधाभास नहीं पाया। उनके विरोधी द्वारा इंगित की गई प्रक्रियात्मक कमियों के परिणामस्वरूप न्याय में कोई विफलता नहीं हुई और, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी बाद में उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है। विद्वान अधिवक्ता ने मनोज की दोषसिद्धि और सजा का समर्थन करते हुए, इस न्यायालय से अपील को खारिज करने का आग्रह किया।

15. कल्लू की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय की सत्यता को चुनौती दी और निम्नलिखित निवेदन किये:

क) जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, कल्लू की ओर से किसी भी अपराध को करने की कथित षड़यंत्र को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, भा.दं.सं. की धारा 120—क, भा.दं.सं. की धारा 120—ख, के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं किए गए थे।

ख) विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानों और जानकारी पर भरोसा करते हुए अन्य आरोपीगणों को दोषसिद्धि ठहराया। तथापि, शिकायतकर्ता ने कल्लू के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया या आरोप नहीं लगाया। उसकी दोषसिद्धि पूरी तरह से दो तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित थी: पहला, अन्वेषण के दौरान आरोपी जयहिंद द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उससे 3,000.00 रुपये बरामद किए गए थे और दूसरा, कल्लू एक साल पहले शिकायतकर्ता का ड्राइवर हुआ करता था। इन परिस्थितियों के अलावा, अभियोजन भा.दं.सं. की धारा 120—ख, के तहत आरोप को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहा; इसलिए, केवल इन आधारों पर दोषसिद्धि और सजा कायम नहीं रह सकती।

ग) **सुरेश चंद्र बाहरी वि. बिहार राज्य** को इस तर्क का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था कि कल्लू और अन्य सह-अभियुक्तों के बीच अपराध करने के लिए समझौते के आवश्यक तत्वों की कमी है, जो आपराधिक षड़यंत्र के आरोप को साबित के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके अतिरिक्त, **रामशरण चतुर्वेदी वि. मध्य प्रदेश राज्य** पर आपराधिक षड़यंत्र के अपराध को स्थापित करने के लिए समझौते की किसी प्रकार की भौतिक प्रकटीकरण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए भरोसा किया गया था। **टोपंडास वि. स्टेट ऑफ बॉम्बे** को इस तर्क का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था कि अकेले एक व्यक्ति को कभी भी आपराधिक षड़यंत्र का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, केवल इस कारण से कि कोई स्वयं के साथ षड़यंत्र नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में यह इंगित किया गया कि, कल्लू एकमात्र व्यक्ति है जिसे भा.दं.सं. की धारा 120—ख के तहत दोषी

ठहराया गया है, जबकि किसी अन्य आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है, जिससे कल्लू की दोषसिद्धि की वैधता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है।

घ) निचली न्यायालयों ने अभियोजन के साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभासों, सुधारों और लोप को अनदेखा कर दिया है।

16. तदानुसार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई कि अपील को स्वीकार किया जाए, और अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और कल्लू पर अधिरोपित की गई सजा को अपास्त किया जाए।

17. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया था कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख उपलब्ध सभी सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उचित निष्कर्ष पर पहुंचा हैं। अपीलकर्ता कल्लू द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला स्थापित नहीं किये जाने के कारण, विद्वान अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

विश्लेषण और निष्कर्ष

18. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का भी अवलोकन किया है।

19. वर्तमान मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती कि मनोज और कल्लू को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य की गुणवत्ता उन्हें दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय थी और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उन्हें दोषमुक्त न करके गलती की।

प्रकटीकरण कथन

20. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि सभी आरोपीगणों ने अन्वेषण अधिकारी को प्रकटीकरण कथन दिया जिससे धन, आभूषण आदि की बरामदगी की गई थी। हालाँकि, यह काफी असामान्य है कि सभी पाँचों आरोपी गिरफ्तार होने के बाद अन्वेषण अधिकारी का चोरी की गई वस्तुओं की वास्तविक बरामदगी के लिए स्थानों का नेतृत्व करेंगे, हम केवल इस कारण से अभियोजन के अभिवचन पर अविश्वास करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। मनोज की संलिप्तता मुख्य रूप से सह-अभियुक्त सुलेमान और जयहिंद द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथनों पर आधारित थी, जहां उन्होंने उसे चोरी की वस्तुएं बेचने की बात स्वीकार की थी और इसी तरह का एक बयान स्वयं मनोज ने भी दिया था, जिसके कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी हुई। इसी तरह, कल्लू को दोषी ठहराने में दोनों निचली न्यायालयों ने स्वयं कल्लू के साथ-साथ सह-अभियुक्त जयहिंद द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथनों पर काफी हद तक भरोसा किया, जिन्होंने चोरी के पैसे में से कल्लू को 3,000.00 रुपये देने और उसके घर/टपरा पर तीन कारतूस एक देशी पिस्तौल सहित रखने की बात स्वीकार की थी।

21. एक संदेह मंडरा रहा है: क्या बिना किसी समर्थनकारी साक्ष्य के प्रकटीकरण कथन, अनिवार्य रूप से, को दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है? हमें यह अविश्वसनीय लगता है। यद्यपि, किसी मामले को सुलझाने में प्रकटीकरण कथन एक योगदान कारक के रूप में महत्वपूर्ण हैं, हमारी राय में, वे इतने मजबूत साक्ष्य नहीं हैं कि अपने आप में पर्याप्त हों और उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने के लिये पर्याप्त हैं।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथनों के साक्ष्यिक मूल्य पर अभियुक्त द्वारा स्वयं बनायी गयी विधि अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होती है। **पुलुकुरी कोटाय्या और अन्य वि. किंग-एंपरर** में प्रिवी काउंसिल का निर्णय आज भी स्थापित है जिसमें यह माना गया था कि प्रदान की गई जानकारी खोजे गए तथ्य से सीधे सुसंगत

होना चाहिये, जिसमें भौतिक वस्तु, उसके मूल स्थान और इन पहलुओं के बारे में आरोपीगणों की जागरूकता के बारे में विवरण शामिल हैं। प्रिवी काउंसिल ने व्यक्त किया:

यह साबित करने में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, कि अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर खोजा गया तथ्य एक सुसंगत तथ्य है, धारा 27 में ऐसा कुछ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं दे सकता जो वहां नहीं है, और धारा 26 द्वारा वर्जित एक संस्वीकृति को साक्ष्य में स्वीकार करना। उन मामलों को छोड़कर जिनमें किसी वस्तु का कब्जा, या छिपाना, आरोपित अपराध का सार बनता है, ऐसा शायद ही कभी हो सकता है कि किसी तथ्य की खोज से संबंधित जानकारी अभियोजन मामले की नींव बनती है। यह सबूत की श्रृंखला में केवल एक कड़ी है, और अन्य कड़ियां विधि द्वारा स्वीकृत तरीके से बनाना चाहिए।

23. सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों के साक्ष्यिक मूल्य पर भी विधि स्थापित हो गयी है; न्यायालयों ने केवल सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा करने में संकोच किया है और उनका उपयोग केवल दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए किया है या, जैसा कि सर लॉरेंस जेनकिंस ने **एंपरर वि. ललित मोहन चुकरबर्टी** में देखा था, "सह-अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए"। इस न्यायालय ने, **हरिचरण कुर्मी विरुद्ध बिहार राज्य में**, संविधान पीठ के माध्यम से बोलते हुए, प्रकटीकरण बयानों से निपटने के दौरान न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया:

13. ...एक आपराधिक मामले से निपटने में जहां अभियोजन एक आरोपी व्यक्ति के दूसरे आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध संस्वीकृति पर निर्भर करता है, अपनाने का उचित तरीका ऐसे आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध अन्य सबूतों पर विचार करना है, और यदि उक्त सबूत संतोषजनक प्रतीत होता है और न्यायालय यह मानने को इच्छुक है कि उक्त साक्ष्य उक्त आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप को कायम रख सकते हैं, न्यायालय खुद को आश्वस्त करने के इस उद्देश्य से संस्वीकृति की ओर मुड़ती है कि वह अन्य सबूतों से जो निष्कर्ष निकालना चाहती है वह सही है।

24. भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि को अविश्वसनीय करने के एक

अन्य मामले में इस न्यायालय ने **शिव कुमार वि. मध्य प्रदेश राज्य** में धारा 411 के तहत दोषसिद्धि को पलट दिया, केवल सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों पर अनुचित भरोसा करने से इनकार कर दिया, और अभिनिर्धारित किया :

24., एक आरोपी के प्रकटीकरण कथन को अपीलकर्ता को बर्तनों के चोरी के सामान होने की जानकारी होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन अपीलकर्ता के लिए यह विश्वास करने के लिए कोई आधार स्थापित करने में भी विफल रहा है कि उसके पास से जब्त किए गए बर्तन चोरी के सामान थे। कम कीमत पर बर्तन बेचने के तथ्य से ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलकर्ता को उन वस्तुओं की चोरी के बारे में पता था। भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत आरोप के लिए आपराधिक मनःस्थिति का आवश्यक घटक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इस पहलू पर अभियोजन के साक्ष्य, जैसा कि वे मर्चेट ऑफ वेनिस में चरित्र ग्रेटियानो के बारे में बात करते हैं, को उचित रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, "आप असीमित मात्रा में व्यर्थ बोलते हैं।" { विलियम शेक्सपियर, मर्चेट ऑफ वेनिस, एक्ट 1 दृश्य 1। }

25. हस्तगत मामले की बात करें तो, मनोज और सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों के अलावा सबूत का एक भी अंश नहीं है, जिसने कथित तौर पर अन्वेषण अधिकारी का मनोज से चोरी का सामान तथा कल्लू से 3,000.00 रुपये बरामद करने का नेतृत्व किया। इस स्तर पर, हमें यह मानना चाहिए कि स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दो अलग-अलग पहलू हैं और बाद वाला वास्तव में अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन का विषय है। पुलिस साक्षियों के कथन स्वीकार्य होते, यदि उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया होता, और यदि कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर लाए होते। जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अन्वेषण अधिकारी द्वारा मनोज, कल्लू और अन्य सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर की गई बरामदगी में यह माना जा सकता है कि तथ्यों की खोज हुई है और यह स्वीकार्य हो सकता है, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर इसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

26. जबकि मनोज की दोषसिद्धि के समर्थन में संपत्ति जप्ती ज्ञापन सबूत का एक

विश्वसनीय भाग हो सकता था, लेकिन जो पता चलता वह यह है कि जप्ती गवाह 'go' शब्द से ही मुकर गए। सभी जप्ती गवाहों, अर्थात्, असा 5, 6, 11 और 16 का एक यही कहना था कि उनसे 'दारोगा' के आग्रह पर जप्ती के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराए गए थे और वह भी, उनमें से दो ने पुलिस स्टेशन पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, उक्त असा 5, 6, 11 और 16 के बयानों के एक हिस्से पर भरोसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो, जप्ती विश्वसनीयता खो देती है।

27. इस न्यायालय ने **संजीत कुमार सिंह वि. छत्तीसगढ़ राज्य** में अभिनिर्धारित किया:

18. लेकिन यदि न्यायालय ने – (i) स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की कमी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है; और (ii) स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही होने पर नेल्सन की नजर डालने के लिए, अभियोजन की कहानी बहुत ठोस होनी चाहिए और आधिकारिक साक्षियों की अभिसाक्ष्य विशेष रूप से विश्वसनीय होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र साक्षीगण ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो अभियोजन सिद्धांत में, खोज और जप्ती के बारे में एक अंतर पैदा करती है, तो अभियोजन का मामला ताश के पत्तों की तरह ढह जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पुष्टि हमेशा आवश्यक नहीं होती है, लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष यह कहानी पेश करता है कि तलाशी और जप्ती स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में की गई थी और उन्होंने न्यायालय के समक्ष उनसे पूछताछ करने का विकल्प भी चुना, तो न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या स्वतंत्र साक्षियों का बयान जो पक्षद्रोही हो गये, अविश्वसनीय है और क्या ऐसी संभावना है कि वे दलबदलू बन गए हैं।

28. वर्तमान मामले में हमारा मानना है कि जप्ती के साक्षियों की साक्ष्य, एकमात्र धागा है जो ढीली माला को एक साथ बांध सकती है, और इसके बिना, चोरी की संपत्ति की जप्ती ही झूठी साबित होती है। हम इस परिस्थिति के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सभी चार स्वतंत्र जप्ती गवाह (असा 5, 6, 11 और 16), जो अभिकथित तौर पर मनोज के घर से चोरी हुए वस्तुओं की जप्ती/बरामदगी के दौरान मौजूद थे, पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया, अन्वेषण अधिकारी की एकमात्र जप्ती की साक्ष्य को निर्णायक या ठोस नहीं माना जा सकता; इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27,

के तहत उसके द्वारा की गई बरामदगी को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

29. कल्लू के मामले में तात्विक असंगति का विरोधाभास अन्वेषण अधिकारी और शिकायतकर्ता की साक्ष्य में है। अन्वेषण अधिकारी ने गवाही दी कि उसने, सह-अभियुक्त जयहिंद द्वारा प्रकट करने पर सफलतापूर्वक 3,000.00 रुपये (तीन एक-हजार रुपये के नोटों से युक्त), की राशि बरामद की, इसे उन्हीं गवाहों की उपस्थिति में जप्त कर लिया, और जप्ती पंचनामा तैयार किया; हालाँकि, जब कोई शिकायतकर्ता के कथन को देखता है, तो यह पूरी तरह से असंगत है। उसने अपनी साक्ष्य में कहा कि आरोपीगण उसके घर से एक हजार रुपये का कोई नोट नहीं ले गए। यह बात हमारे ध्यान से नहीं छूटती है कि कल्लू की दोषसिद्धि पूरी तरह से 3,000.00 रुपये की कथित बरामदगी पर टिकी है और निचली दोनों न्यायालयों ने उसे आपराधिक षड़यंत्र का दोषी ठहराने के लिए इस पहलू पर बहुत अधिक भरोसा किया। हालांकि, विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि वास्तव में जप्ती के साक्षी कौन थे जिनकी उपस्थिति में रु. 3,000.00 बरामद किए गए थे, तथापि ऐसा लगता है कि अभियोजन के कई गवाहों में से किसी ने भी, जो गिरफ्तारी और जप्ती के गवाह थे, अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। यद्यपि सह-आरोपियों जयहिंद, आरिफ और सुलेमान के अपराध को स्थापित करने के लिए कई अन्य सबूत हो सकते थे, लेकिन विचार करने योग्य कोई सबूत नहीं था जिस पर भरोसा करके मनोज और कल्लू को दोषी ठहराया जा सके।

30. यह शीशे की तरह स्पष्ट है कि मनोज और कल्लू के विरुद्ध एकमात्र जोड़ने वाली साक्ष्य अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके प्रकटीकरण कथनों के आधार पर बरामदगी थी, लेकिन हमारी राय में, यह साक्ष्य धारा 27 के अर्थ के अंतर्गत 'तथ्य... खोजे गये' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्ष्य की ऐसी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इसे पूरी तरह से अविश्वसनीय मानते हैं।

दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान

31. मनोज के मामले में एक और स्पष्ट कमी दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उसके परीक्षण के इर्द-गिर्द घूमती है। विचारण न्यायालय ने जिस तरह से मनोज से जवाब के लिए सवाल तय किए, उसमें बहुत कुछ वांछित रह गया था। हमें दं.प्र.सं. की धारा 313 पर कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई कानून की व्याख्या को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें विचारण न्यायालयों को आकस्मिक और सरसरी तरीके से बयान दर्ज करने के प्रति आगाह किया गया है। जो बात महत्वपूर्ण है वह केवल अभियुक्तों से पूछे गए प्रश्नों की मात्रा नहीं है, बल्कि वह विषय-वस्तु और तरीका है जिसमें उन्हें तैयार किया गया है।

32. मनोज से दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत पूछे गए सवालों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय ने इस प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता के रूप में माना। उसकी दोषसिद्धि का आधार बनने वाली कोई भी तात्विक परिस्थितियों उसके सामने नहीं रखी गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि चोरी की गयी वस्तुओं के संबंध में उससे एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। इसके बजाय, 14 अप्रैल, 2010 को हुई लूट की मुख्य घटना के बारे में असंगत और संक्षिप्त प्रश्न पूछे गए थे, यद्यपि उसकी अभिकथित संलिप्तता बहुत बाद में हुई थी जब लूटी गई वस्तुओं को कथित रूप से सह-आरोपियों द्वारा उसे बेचा गया था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित है, लेकिन मनोज को कभी भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था।

धारा 411 के तहत मनोज की दोषसिद्धि

33. मनोज को भा.द.सं. की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना. —जो कोई चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन साल तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

34. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (क) के तहत एक उपधारणा के आधार पर मनोज को दोषी ठहराया, जिसमें कहा गया था कि चोरी के तुरंत बाद चोरी की वस्तुओं पर उसका कब्जा, इसकी चोरी की प्रकृति की जानकारी के साथ, उसे भा.द.सं. की धारा 411 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था। परिणामस्वरूप, उसे उक्त प्रावधान के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन संपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है:

“114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर सकेगा। —न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा— (क) कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। ****”

35. विचारण न्यायालय ने अन्य कारकों पर विचार किए बिना तथ्य की ऐसी उपधारणा बनाकर गलती की। इस न्यायालय ने ए देवेन्द्रन वि. तमिलनाडु राज्य के मामले में वे कारक क्या हो सकते हैं, इसकी व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है:

20. ... क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टांत (क) के तहत एक उपधारणा किसी दी गई स्थिति में बनायी जाना चाहिए, यह एक मामला है जो साक्ष्य और मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोरी की गई वस्तुओं की प्रकृति, मालिक द्वारा उसकी पहचान की प्रकृति, उसकी बरामदगी का स्थान और

परिस्थितियाँ, घटना की तारीख और बरामदगी की तारीख के बीच की अवधि, संबंधित व्यक्तियों का स्पष्टीकरण जिनसे बरामदगी की जानी है किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (क) के तहत तथ्य की एक उपधारणा अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए तैयार किया जाना चाहिए और अन्य ठोस साक्ष्यों से पुष्टि के बिना, इसे अलग से नहीं बनाया जाना चाहिए। वर्तमान मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि विचारण न्यायालय को इस तरह की धारणा से क्यों बचना चाहिए था। मनोज की दोषसिद्धि केवल अपने और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथनों पर निर्भर करती है, जो भा.द.सं. की धारा 411 के तहत उपधारणा के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मान लेना अनुचित नहीं होगा कि एक सुनार, जिसे दिन प्रतिदिन के आधार पर आभूषण और गहनों का कारोबार करना पड़ता है, उसकी दुकान पर स्पष्ट रूप से काफी मात्रा में आभूषण होंगे। परिस्थितियों को देखते हुए, धारा 114(क) के तहत बनाई गई ऐसी उपधारणा दूषित हो जाती है।

37. इस परिस्थिति में, भले ही हम इस दावे की सत्यता मान लें कि मनोज को बेची गई वस्तुएं वास्तव में चोरी की वस्तुएं थीं, यह भा.द.सं. की धारा 411 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा; यह साबित करने के लिए और भी आवश्यक था कि ऐसी वस्तुओं को बेईमानपूर्वक आशय और ज्ञान या विश्वास के साथ बनाए रखा जाए कि वस्तुएं चोरी हो गई थीं। अभियोजन द्वारा विचार के योग्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि मनोज ने वस्तुओं को या तो बेईमानपूर्वक आशय से और चोरी की संपत्ति होने की जानकारी या विश्वास के साथ रखा था।

कल्लू की भा.द.सं.120—ख के तहत दोषसिद्धि

38. यह दिलचस्प है कि सभी पांच आरोपियों में से केवल कल्लू को भा.द.सं. की धारा 120—ख के तहत आपराधिक षड़यंत्र के लिए दोषी ठहराया गया है। इस स्तर

पर, हम आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते: क्या कोई अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ षडयंत्र कर सकता है ? हम असहमत हुए बिना नहीं रह सकते। यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि अकेले एक व्यक्ति को कभी भी आपराधिक षडयंत्र का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कोई स्वयं के साथ षडयंत्र नहीं कर सकता हैं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (8वें संस्करण) के अनुसार, 'षडयंत्र' 'दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक अवैध कार्य करने के लिए किया गया समझौता है, जो समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से जुड़ा होता है, और कार्रवाई या आचरण जो समझौते को आगे बढ़ाता है "। भा.द.सं. की धारा 120—क के शब्द इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं — आपराधिक षडयंत्र का अपराध तभी किया जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध तरीकों से कोई अवैध कार्य या वैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। अंग्रेजी कानून में भी स्थिति सुव्यवस्थित है। **द किंग वि. प्लमर**, में किंग्स बेंच ने, लॉर्ड जस्टिस ब्रूस के माध्यम से अभिनिर्धारित किया:

यह तार्किक रूप से षडयंत्र के अपराध की प्रकृति का अनुसरण करता है कि, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक ही अभ्यारोपण में एक-दूसरे के साथ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया जाता है, और अभ्यारोपण में अन्य व्यक्तियों के साथ षडयंत्र करने का कोई आरोप नहीं होता है, अभियोग में नामित नहीं किए गए हैं, फिर, यदि अभियोग में नामित व्यक्तियों में से एक को छोड़कर सभी को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो शेष व्यक्ति पर कोई वैध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। (पृष्ठ 343)

39. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **आई.जी. सिंगलटन वि. किंग-एंपरर** में आपराधिक षडयंत्र से जुड़े कानून को और स्पष्ट किया:

अंग्रेजी कानून का नियम जो अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है वह यह है कि जहां दो व्यक्तियों पर एक साथ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है एक साथ, दोनों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, या दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। (पृष्ठ 265)

40. इस न्यायालय के निर्णय की पुष्टि **टोपंडास** (उपरोक्त) में की गई उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की और अभिनिर्धारित किया :

14. ... इस मामले में अभियुक्त 1, 2, 3 और 4 के विरुद्ध जैसा कि आरोप तय किया गया था अभियुक्त 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था जब उसके अभिकथित सह-षड़यंत्रकारी आरोपी 2, 3 और 4 को उस अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया ।

41. उपरोक्त कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कल्लू की भा.द.सं. की धारा 120-ख के तहत दोषसिद्धि इस साधारण कारण से पूरी तरह से दूषित है कि कोई भी अकेले षड़यंत्र नहीं कर सकता है। इस बात का दूर-दूर तक कोई साक्ष्य नहीं है कि कल्लू और सह-अभियुक्तों के बीच कोई समझौता हुआ था, जबकि कल्लू को छोड़कर अन्य किसी को भी आपराधिक षड़यंत्र के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

निष्कर्ष

42. संपूर्ण अभियोजन मामले, विशेष रूप से हस्तगत मामले की त्रुटिपूर्ण अन्वेषण का सारांश अमेरिकी इतिहासकार डेनियल जे. बरस्टिन के शब्दों से अधिक उपयुक्त क्या हो सकता है कि : *“सच्ची खोज में सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम”* है ।

43. इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि मनोज और कल्लू की दोषसिद्धि अभी भी कायम रह सकती है, अस्वाभाविक लगती है; केवल अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में भ्रामक ज्ञान के आधार पर उनकी दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

44. उपरोक्त सभी कारणों से, मनोज और कल्लू को दोषमुक्त और रिहा किया जाता है। परिमाणतः, विचारण न्यायालय द्वारा जैसा कि मनोज और कल्लू की अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित की गई सजा, जिसे कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था, को अपास्त किया जाता है। कथित रूप से, मनोज और कल्लू

को उनकी संबंधित अपीलों पर निर्णय लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया है; अतः उनके जमानत मुचलके उन्मोचित हो जाएंगे।

45. तदानुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई खर्च नहीं।

.....न्यायमूर्ति (एस.रवीन्द्र भट)

.....न्यायमूर्ति (दीपांकर दत्ता)

नई दिल्ली;
11 अगस्त, 2023

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय पक्षकारों को इसे अपने भाषा के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।